

[별지 6호]

정책연구사업(표준)계약서

연구과제명 :

계약금액 : ₩ 원(원정)

계약보증금 : ₩ 원(원정)

(면제시에는 지급보증각서로 대체)

계약기간 : 년 월 일 부터 년 월 일 까지

연구결과보고서 제출기일 : 년 월 일 까지

계약당사자 :

(발주처) 용역사업 의뢰자 : 원자력안전위원회 재무관

(계약상대자) 주관연구기관장 : (소속) (직위) (성명)

주관연구책임자 : (소속) (직위) (성명)

위 정책연구용역사업(이하 "사업"이라 한다)에 관하여 "발주처"와 "계약상대자"는 아래 조항을 이행할 것을 확약하고 계약을 체결한다.

제1조(사업의 목적) 별첨 정책연구과제계획서(이하 "사업계획서"라 한다)의 "연구 목적 및 연구내용"과 동일

제2조(사업의 수행) "계약상대자"는 본 사업을 별첨 사업계획서에 따라 상기 계약 금액 범위 내에서 비목별 한도 내에서 수행하여야 한다. 또한, 경비 내 세부 항목을 조정하여 집행할 수 있으나 20%를 초과할 경우 "발주처"의 사전 승인을 받아야 한다.

제3조(대금 지급) "발주처"는 대금 지급을 다음과 같이 한다.

- ① 선금액은 계약총액의 ()% 범위 내에서 지급한다.
- ② 잔금은 정책연구용역사업 관리규정 제20조 제1항에 의한 정책연구비 사용 실적보고서를 검수한 후 지급하되 본 사업계획서상에 계상된 비목별 사용내역에 대하여는 잔금 지급 시에 정산하여 차감한다.
- ③ 위 제1항에 정한 용역비 지급비율은 "발주처"의 필요에 따라 조정 지급할 수 있다.
- ④ 위 제2항에서 정한 정산에 있어 "계약상대자"는 영수증 사본 등 정산서류를 보고서 제출기일까지 "발주처" 또는 "발주처"가 지정한 기관에 제출하여야 한다.

제4조(계약금) "계약상대자"는 계약체결 후 7일 이내에 계약보증금(면제시 계약금 보증지급각서)을 입금 또는 제출하여야 한다.

제5조(연구비의 관리) ① "계약상대자"는 과제별로 다른 용도의 자금과 분리하여 사용하고, 회계관리사항을 증빙할 수 있도록 별도의 계정을 설정하여 다음 각호 1과 같이 관리하여야 한다.

1. 정책연구비에 관한 사무는 "계약상대자" 또는 "계약상대자"가 그 소속직원 중에서 지정하는 자(이하 "정책연구비관리자"라 한다)가 처리한다.
 2. 정책연구비관리자는 지급받은 연구비를 가까운 한국은행, 체신관서 또는 금융기관에 "계약상대자" 또는 자체규정 등에 의한 "계약상대자"의 소속 직원 중 위임받은 자를 예금주로 하여 예치하고 선량한 관리자의 주의를 다하여 운용하여야 한다.
 3. 정책연구비관리자는 기본적으로 "현금출납부" 또는 이에 준한 원장을 비치하고 비목별로 구분하여 출납상황을 기록·관리하여야 한다.
 4. 정책연구비관리자는 지급에 관한 결의서 및 영수증서와 기타 필요한 경우 견적서·청구서 또는 계약서·검사조서 등 지급의 내용을 증명하는데 필요한 증빙서류를 구비하되, 이를 월별 또는 분기별로 구분하여 편철하고 그 표지에는 총건수·총매수·총금액 및 관리자의 직·성명을 기재·날인하여야 한다.
 5. 정책연구비관리자는 예치운용증서(통장), 장부, 증빙서류 등의 보존을 최소한 당해과제 종료년도 후 5년간 보존하여야 한다.
- ② "계약상대자"가 2개 이상의 정책연구과제를 동시에 수행할 경우에는 이를

통합하여 별도의 계정을 설정하여 관리할 수 있되, 각 연구과제별로 지급받고 사용한 회계관리 사항을 구분하여 증빙할 수 있도록 하여야 한다.

③ 정책연구비는 다음 각호에 따라 사용하여야 한다.

1. 인건비 및 일반관리비 : 주관연구기관의 장이 흡수하여 주관연구기관의 장의 발의에 의하여 사용
2. 경비 : 주관연구책임자가 정책연구비 예산을 편성하고 주관연구책임자의 발의에 의하여 사용

제6조(계약의 변경) ① "계약상대자"는 "발주처"(발주처가 지정한 공무원을 포함한다, 이하 같다)의 동의 없이 본 계약서 제2조에 의한 별첨 사업계획서의 내용 및 기타 계약사항을 변경하지 못한다.

② "계약상대자"는 주관연구책임자, 연구목적, 연구내용, 연구기간, 협동연구기관, 협동연구책임자 및 용역비를 변경하는 경우에는 "발주처"의 승인을 받아야 한다.

제7조(기간연장 및 지체상금 등) ① "계약상대자"가 계약기간에 계약의 이행을 완료하지 못할 때에는 "계약상대자"는 "발주처"에게 그 사유와 완료일을 명백히 한 계약연장 신청서를 계약완료 10일전까지 제출하여야 한다. "발주처"는 사업수행에 지장이 없는 범위 내에서 계약기간을 연장 승인할 수 있다.

② "계약상대자"는 소정의 기간 내에 본 계약을 완수하지 못하여 실패로 평가되었을 경우 "발주처"가 인정한 기간 내에 계약기간을 연장하여 수행하고 "발주처"가 지정한 절차에 따라 재평가 받아야 한다.

③ 연구기간을 연장하여 수행하는 경우 "계약상대자"는 지연일수 매 1일에 대하여 계약금액의 1,000분의 2.5에 해당하는 지체상금을 "발주처"에게 납부하여야 한다. 단, 연구수행의 효율화를 위하여 "발주처"의 의견에 따라 기간이 연장될 때에는 지체상금을 면제할 수 있다.

제8조(계약의 해약) ① "발주처"는 다음 각호 1에 해당하는 경우에 계약을 해약할 수 있다.

1. "계약상대자"가 계약내용을 위반하였을 때
2. "계약상대자"의 태만으로 소정 기일내에 사업을 완성할 가망이 없다고 판단되었을 때
3. "발주처"의 승인 없이 본 계약에 의한 권리의무를 제3자에게 양도하거나 본 사업의 일부를 제3자에게 하청하였을 때

4. 보완요구에 의하여 "계약상대자"가 제출한 연구보고서의 내용이 "발주처"의 보완 요구에 위배되었을 때
5. "계약상대자"가 연구수행에 있어서 최선을 다했으나 연구진행이 중단상태가 되어 소정의 연구성과를 기대하기 극히 곤란할 때 또는 사업을 완수할 능력이 없어졌다고 인정될 때
6. 연구개발목표가 타 기술개발 수행에 의하여 성취되어 동 기술개발을 계속할 필요성이 인정되지 아니할 때
7. 기타 "발주처"의 예산사정 또는 "발주처"가 인정하는 중대한 사유로 연구개발 과제의 계속적인 수행이 불가능하거나 필요성이 없다고 인정될 때

② "계약상대자"는 해약된 날로부터 10일 이내에 기 수령한 금액 전액을 "발주처"에게 반환하여야 한다. 단, 제1항 제5호, 제6호, 제7호에 해당하는 경우에는 "계약상대자"는 해약된 날로부터 10일 이내에 정산서 및 그때까지의 연구실적을 입증할 수 있는 자료 등을 제출하여 "발주처"의 검사를 받아야 하며, 검사결과 대금을 정산함이 타당하다고 "발주처"가 인정하는 범위내에서 기성부분에 대하여 정산한다.

제9조(연구보고서의 제출) "계약상대자"는 최종보고서를 과제 종료 15일전에 제출하고, 계속과제의 경우에는 당해연도 과제종료 30일 전까지 "발주처"에 제출하여야 한다.

제10조(연구비의 사용실적보고) "계약상대자"는 연구비 사용실적을 다음 각호 1의 서류를 첨부하여 과제의 종료일까지 "발주처"에 보고하여야 한다.

1. 사업계획과 그 집행실적과의 대비표
2. 비목별 집행내역서
3. 관련 증거자료 사본

제11조(배상책임) "계약상대자"는 본 사업수행에 있어서 발생하는 모든 사고와 손해에 대하여 책임을 진다.

제12조(감독) ① "계약상대자"는 본 사업의 수행과정을 통하여 발생하는 모든 비밀을 요하는 사항에 대하여는 타에 누설하여서는 안 된다.

② "발주처"는 수시로 업무 추진상황을 감독할 수 있으며 필요시에 별도의 과제담당관을 지정하여 감독하게 할 수 있고 "계약상대자"는 감독사항에 순응하여야

한다.

③ "계약상대자"가 제출한 중간 및 최종보고서 내용이 제1조 및 제2조에 위배되어 검사에 합격치 못하였을 때에는 "발주처"는 이의 보완을 요구할 수 있으며, "계약상대자"는 이에 승복하여 보완된 보고서를 제출하여야 한다.

제13조(소유권 및 발생품) ① "계약상대자"는 제출한 연구보고서의 판권과 본 사업에 취득되는 일체의 권리는 "발주처"에 귀속으로 한다.

② "계약상대자"는 연구개발결과를 대외적으로 발표할 경우 "발주처"의 승인을 받아야 한다.

③ 발생품은 그 목록을 최종보고서와 동시에 "발주처"에 제출하여야 한다.

제14조(자료제출 요구) "발주처"는 본 사업이 완료된 후에도 사업의 평가 및 활용에 필요한 자료 제출 등을 "계약상대자"에게 요구할 수 있다. 이때 "계약상대자"는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제15조(계약금액의 조정) 계약금액의 단가적용, 업무량 및 물량사정 등 계약금액이 부당하게 과대책정 되었음이 계약기간 내에 발견되었을 시에는 "계약상대자"는 이 부당액을 즉시 "발주처"에 환불하여야 한다.

제16조(해석) 본 계약서에 없는 내용은 "정책연구용역사업 관리규정"을 적용하며 본 계약서의 해석상 의문이 있어 이견이 생겼을 때에는 "발주처"의 해석에 의한다.

제17조(계약서의 작성) 본 계약을 증명하기 위하여 계약서는 2통을 작성하여 "발주처"와 "계약상대자"가 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

(발주처) 원자력안전위원회 재 무 관

(계약상대자) 주 소 :

소 속 :

직 위 :

성 명 : (인)

붙 임 : 정책연구과제 계획서 1부